长安镇“12·15”一般坍塌事故
调查报告

长安镇“12·15”一般坍塌事故调查组

2021 年 2 月

目　录

一、基本情况.....1
（一）事故发生单位情况.....2
（二）事故场所租赁情况.....2
（三）事故相关人员情况.....3
（四）事故发生背景.....4
（五）事故现场情况.....4
（六）技术分析情况.....6
二、事故发生经过和应急处置情况.....9
（一）事故发生经过.....9
（二）应急救援情况及评估.....17
（三）事故善后工作.....18
三、事故伤亡情况及直接经济损失.....18
（一）伤亡人员情况.....18
（二）直接经济损失.....18
四、事故原因及性质认定.....19
（一）直接原因.....19
（二）间接原因.....19
（三）事故性质.....20
五、履职情况.....20
（一）事故发生单位安全管理履职情况.....20
（二）监管部门安全监管履职情况.....21
六、事故责任认定及处理建议.....21
（一）建议免予追究责任人员.....21
（二）建议移送司法机关追究刑事责任人员.....22
（三）建议给予行政处罚的单位和人员.....22
（四）其他建议.....23
七、事故防范和整改措施.....23

长安镇“12·15”一般坍塌事故调查报告

2020年12月15日16时25分左右，位于长安镇乌沙社区李屋第一工业区沙梨坝街12号的东莞市伟权五金饰品有限公司内发生一起坍塌事故，造成2人死亡，1人受伤。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，东莞市人民政府成立了由长安镇镇委副书记莫沃佳为组长，长安镇应急管理分局、住房和城乡建设局、城市管理和综合执法分局、公安分局、人力资源和社会保障分局、纪检监察办公室以及总工会有关人员参加的长安镇“12·15”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），同时，聘请有关专家参与事故技术分析，共同开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故发生单位情况

东莞市伟权五金饰品有限公司（以下简称伟权公司），统一社会信用代码 91441900560870477D，企业类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：毛伟，注册资本：50 万元，成立日期：2010 年 9 月 3 日，住所：东莞市长安镇乌沙社区李屋第一工业区沙梨坝街 12 号一楼，经营范围：包括产销：五金饰品、电子产品、通讯设备、塑胶产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

事故发生时，东莞市伟权五金饰品有限公司共有固定从业人员 5 人，其中，毛伟，担任法定代表人；王必超，担任生产经理；罗渝（王必超的继女），担任文员；唐永成，任职压铸工；罗顺国，任职保安。另外，李聪（毛伟的妻子），王娜（王必超的妻子）会帮忙处理伟权公司事务，但不从公司领取固定报酬。

（二）事故场所租赁情况

根据《厂房租赁合同书》，在 2019 年 5 月 1 日，东莞市长安镇乌沙李屋居民李旭华将东莞市长安镇乌沙社区李屋第一工业区沙梨坝街 12 号厂房出租给东莞市伟权五金饰品有限公司，租赁期限为六年，从二〇一九年六月一日起至二〇二五年五月三十一日止。期间，东莞市伟权五金饰品有限公司法定代表人毛伟又以其父亲毛燕祥的名义将承租厂房部分分租予田良玉等三人。

经调查认定，事故发生拆墙坍塌的车间的使用方是东莞市伟权五金饰品有限公司。

（三）事故相关人员情况

1.毛伟，男，汉族，1980年10月出生，湖南省华容县人，系伟权公司的法定代表人，负责公司的全面工作。

2.王必超，男，汉族，1973年8月出生，四川省通江县人，系伟权公司的生产经理，未与伟权公司签订劳动合同，负责生产车间的管理及操作压铸机加工生产五金制品。

3.唐永成，男，汉族，1991年2月出生，四川省安岳县人，系伟权公司的压铸工，未与伟权公司签订劳动合同，负责操作压铸机加工生产五金制品。

4.罗顺国，男，汉族，1957年2月出生，重庆市黔江区人，系伟权公司的保安，未与伟权公司签订劳动合同，负责公司的安保工作。

5.罗渝，女，汉族，2003年1月出生，四川省合江县人，王必超的继女，系伟权公司的文员，未与伟权公司签订劳动合同，负责公司的跟单以及文书工作。事故发生时在伟权公司的办公室理账。

6.王娜，女，汉族，1979年5月出生，四川省合江县人，王必超的妻子，事故发生时在伟权公司煮饭。

（四）事故发生背景

事故发生前，东莞市伟权五金饰品有限公司以涉事墙体和三面彩钢板搭建成一个小房间用作文书办公室。后来，为扩大公司生产经营，腾出地方摆放机器，东莞市伟权五金饰品有限公司将文书办公室搬到公司其他地方，彩钢板被移除，涉事墙体被组织拆除。事故发生当天是东莞市伟权五金饰品有限公司开展拆除施工的第一天。

（五）事故现场情况

事故现场位于长安镇乌沙社区李屋第一工业区沙梨坝街12号的东莞市伟权五金饰品有限公司，其东面是李屋第二工业区，南面是一空地，西面是中坊工业路，北面是S358省道（如图1所示）。

中心现场位于东莞市伟权五金饰品有限公司内（如图2所示）。经技术专家组现场勘查及测量可知，现场被拆墙体的砌体材料为烧结红砖，墙体尺寸是长约4.55米，墙宽约0.18米，高度约3米。被拆的墙体离厂房大门约15.05米，离车间内机器距离为2.9至7.91m。被拆墙体的开凿高度为离地面约0.37米。



图 1 现场方位示意图

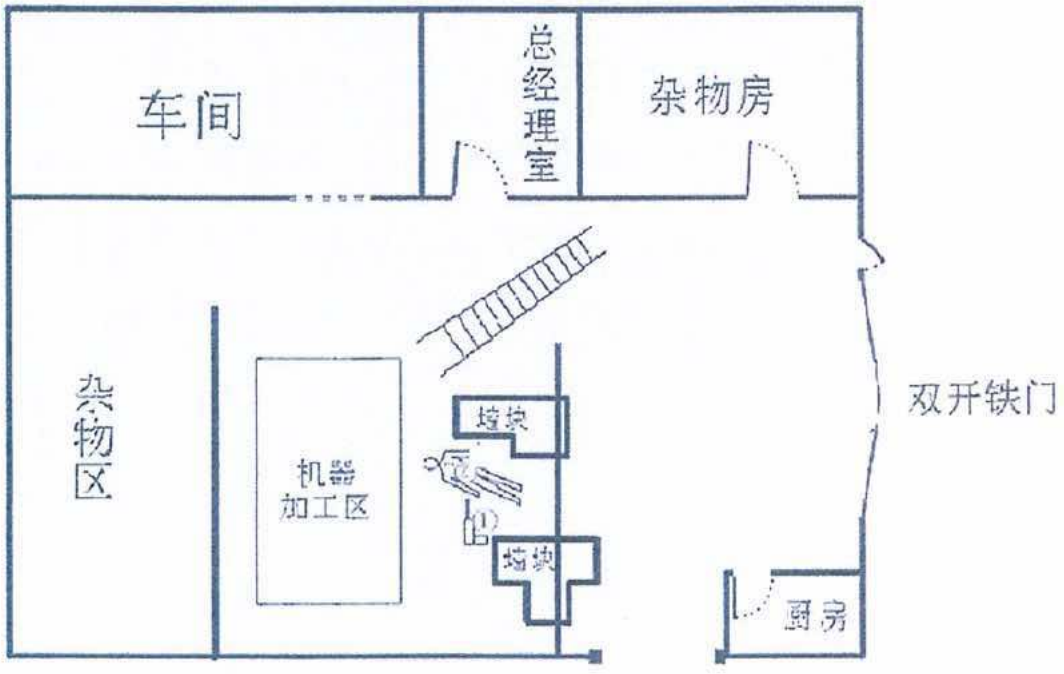


图 2 现场平面示意图

（六）技术分析情况

经技术专家组综合现场勘查、调查视频监控以及询问幸存作业人员王必超等，作出如下技术分析结论：

1.根据《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）5.1.1的强制性规定“人工拆除施工应从上至下逐层拆除，并应分段进行……”以及5.1.3的强制性规定“当人工拆除建筑墙体时，严禁采用底部淘掘或推到的方法。”然而，王必超、唐永成、罗顺国等拆除作业人员意图加快拆除砌墙，选择在底部开始拆除墙体（如图3、图4、图5所示）。在拆除过程中，靠外墙侧的砌墙突然与外墙脱落，整片墙体向底部被拆除墙一侧发生整体倾覆，随后往拆除者方向倒塌，从而导致事故的发生。

墙被拆除过程中，底部被拆除的墙与底部未被拆除的墙共同形成整体，类似与悬挑梁一样的受力情况，墙体悬空区域在较重荷载的情况下，邻近外墙侧的墙体易与外墙产生脱落现象，导致墙体的整体倾覆。倾覆后的墙体仍处于受力不平衡状态，继而向拆除人员方向倒塌。

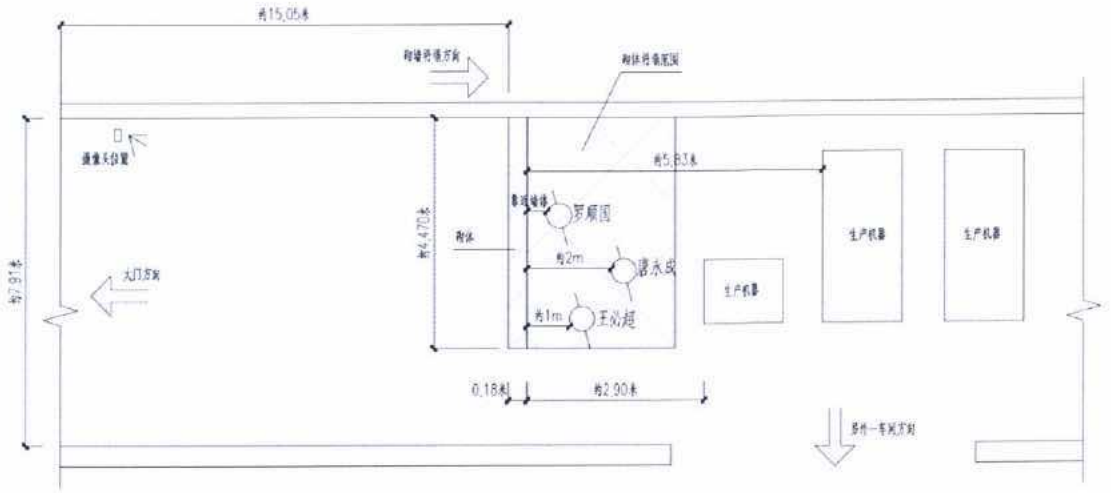


图 3 现场作业示意图

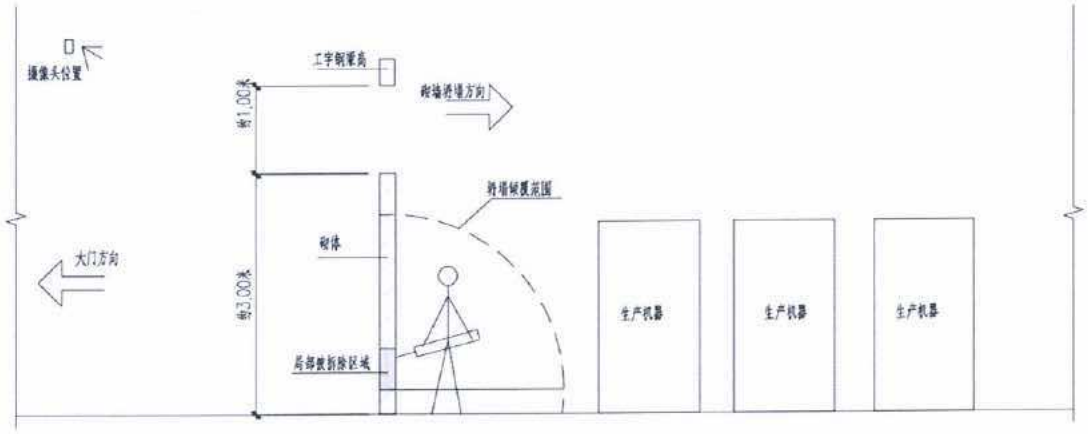
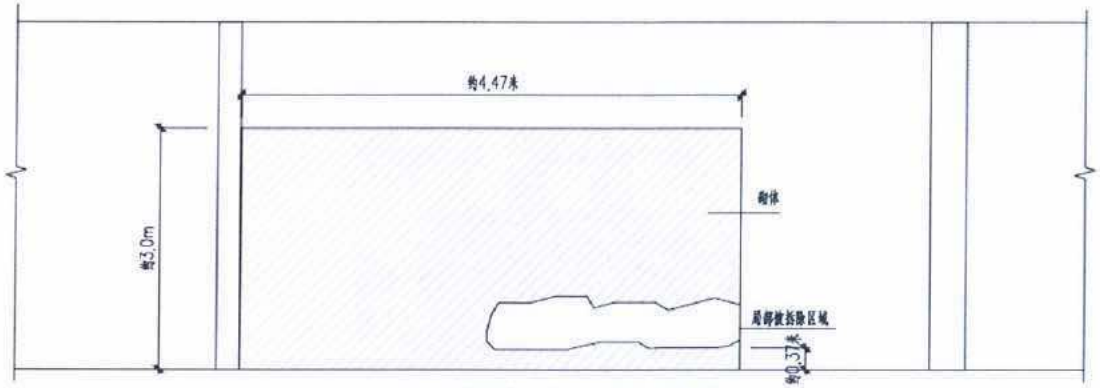
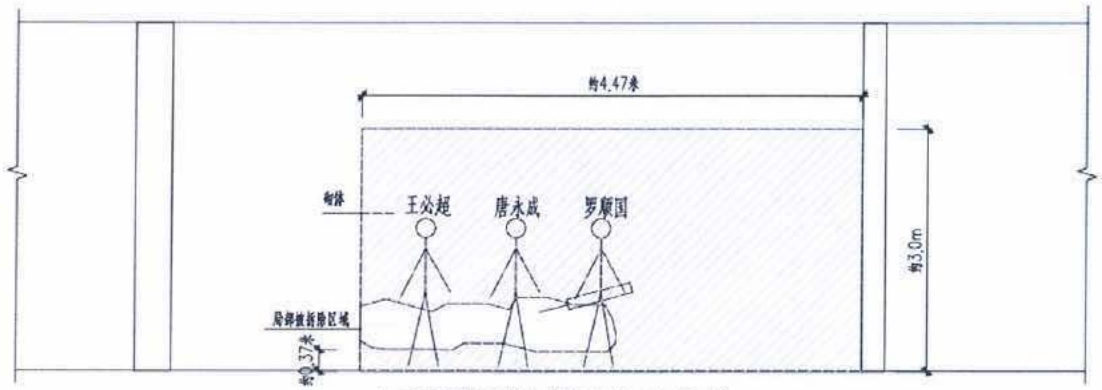


图 4 现场作业示意图



立面示意图(从大门往墙方向视角)



立面示意图(从内部往大门方向视角)

图 5 现场作业示意图

2.根据《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2016)6.0.3的规定"拆除工程施工前，必须对施工作业人员进行书面安全技术交底，且应有记录并签字确认。"以及6.0.7的规定"拆除工程施工作业人员应按现行行业标准《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ 184的规定，配备相应的劳动防护用品，并应正确使用。"然而，东莞市伟权五金饰品有限公司未对王必超、唐永成、罗顺国等从业人员进行安全生产教育培训，未为王必超、唐永成、罗顺国等人提供安全帽等劳动防护用品。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

事故调查组通过调取现场有关监控视频，同时对有关现场人员进行询问，查明事故经过如下：

2020年12月15日下午13时20分左右起，王必超和唐永成在整理及搬动墙后铁架等杂物。期间，唐永成搬来并登上人字梯，只用小铁锤敲墙的方法拆除了顶角部分墙体（如图6、如图7、图8所示）。

14时07分起，王必超、唐永成从墙体中部进行拆除（如图9、图10、图11、图12所示）。

15时38分，罗顺国从厂外借来风炮机（如图13所示）。王必超、唐永成以及罗顺国加快施工速度，用大铁锤和风炮机相结合，继续由下至上地对墙体进行拆除（如图14、图15所示）。

16时12分，王必超、唐永成找来木梯支撑墙体（如图16所示）。

16时25分，墙体突然倒塌，压向王必超、唐永成以及罗顺国等人（如图17、图18、图19、图20所示）。随后，王娜、罗渝以及公司附近的群众迅速赶来救援，将王必超、唐永成、罗顺国等人从墙体堆内拉出。



图 6 唐永成用小铁锤拆除墙体顶角部分

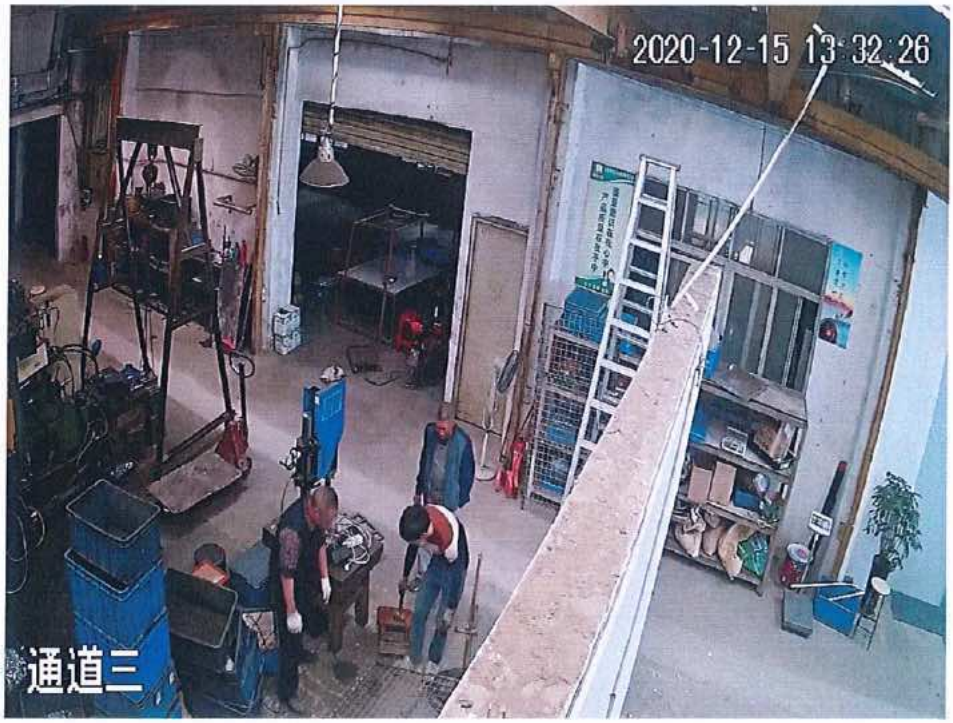


图 7 王必超、唐永成在整理及搬动墙后的杂物



图 8 唐永成用小铁锤拆除墙体顶角部分



图 9 王必超、唐永成用大铁锤拆除墙体中部



图 10 王必超、唐永成用大铁锤拆除墙体中部



图 11 唐永成用大铁锤拆除墙体中部

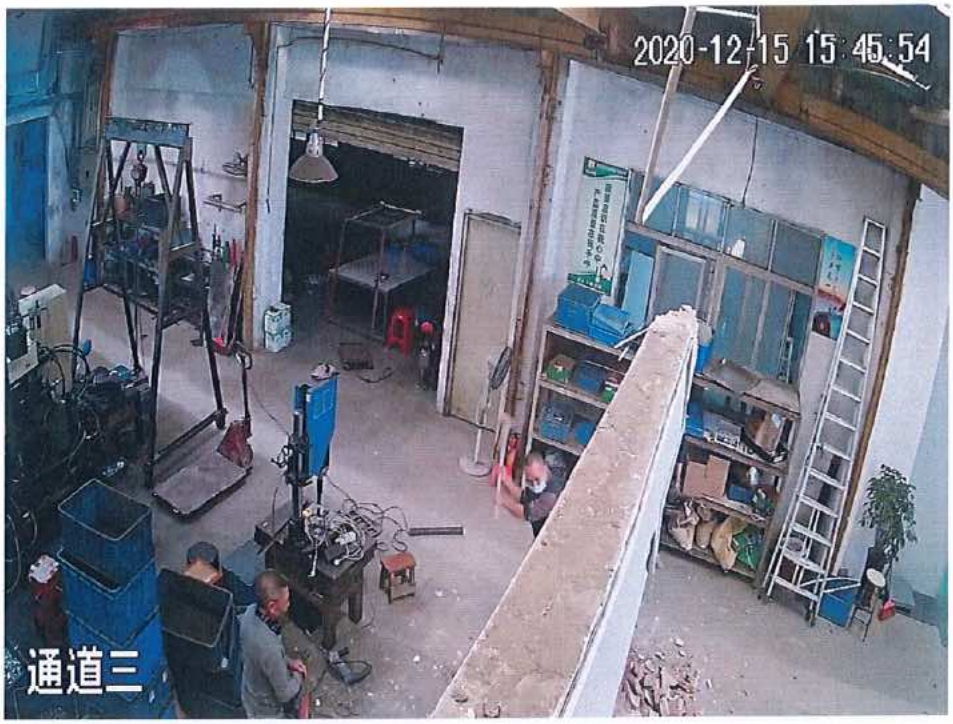


图 12 王必超用大铁锤拆除墙体中部



图 13 罗顺国从厂外借来风炮机

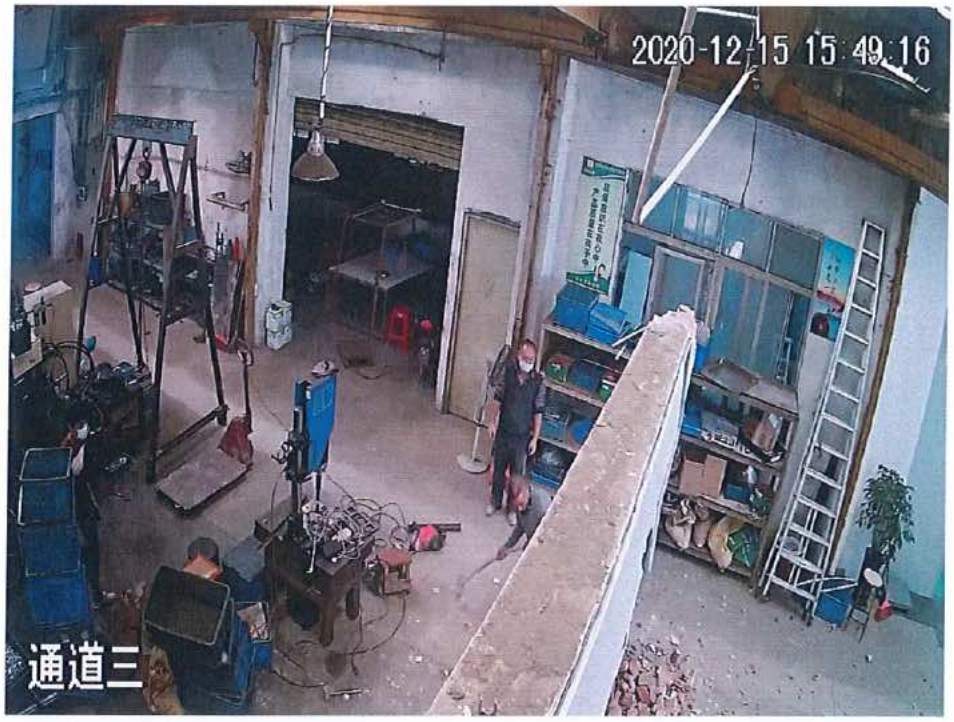


图 14 罗顺国用大铁锤拆除墙体中部

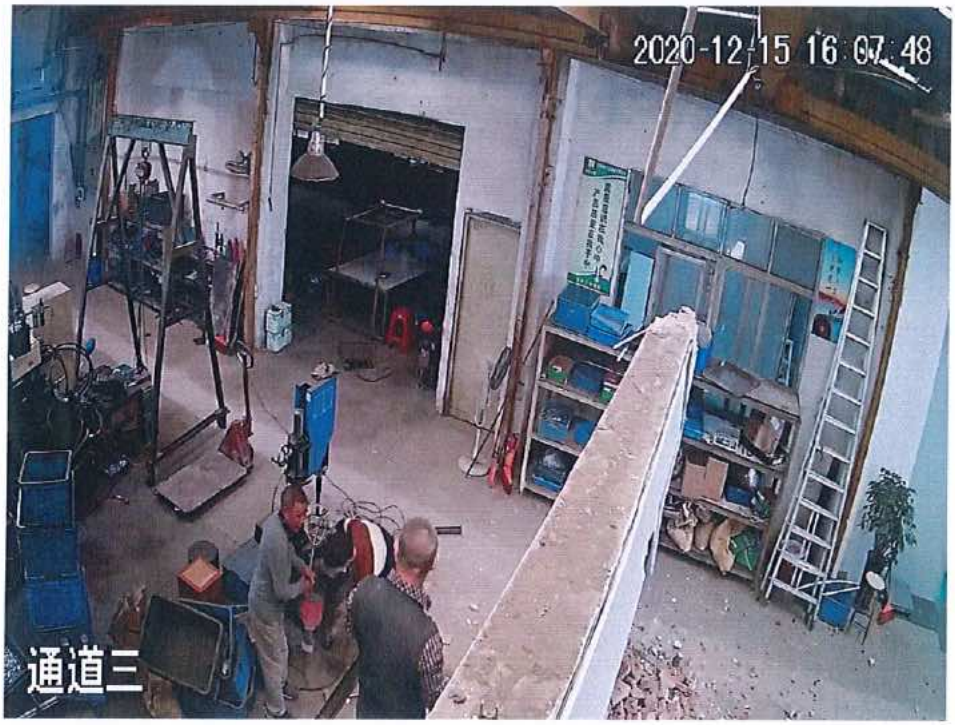


图 15 王必超、唐永成、罗顺国用风炮机



图 16 王必超、唐永成找来木梯支撑墙体



图 17 墙体瞬间倒塌



图 18 墙体瞬间倒塌



图 19 墙体瞬间倒塌



图 20 墙体瞬间倒塌

（二）应急救援情况及评估

16 时 41 分左右，医护人员到达现场。随后，医护人员确认唐永成经现场抢救无效死亡，而王必超、罗顺国被送往东莞长安新安医院接受进一步救治。当晚，罗顺国在医院经抢救无效死亡。

17 时左右，公安民警到达现场，并作进一步现场调查处理。

接报事故后，长安镇应急管理分局、住房和城乡建设局、城市管理和综合执法分局以及属地社区第一时间派员赶往事故现场，了解有关情况，并按有关程序上报事故情况。长安镇委、镇政府高度重视，要求各部门紧密合作，科学研判事故发生原因，做好事故调查及善后工作。

经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，事故应急处置到位，救援过程未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

（三）事故善后工作

事故发生后，事故相关方积极与唐永成、罗顺国的家属沟通协调，并对其进行安抚，但就赔偿问题，仍然未达成协议。

2021 年 1 月 12 日，王必超出院在长安镇的家中疗养。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）伤亡人员情况

本次事故共造成 2 人死亡，1 人受伤。具体情况如下：

1.死者唐永成，系伟权公司的员工。根据居民死亡医学证明（推断）书，其死亡原因为重型颅脑损伤。

2.死者罗顺国，系伟权公司的员工。根据居民死亡医学证明（推断）书，其死亡原因为多器官功能衰竭。

3.伤者王必超，系伟权公司的员工。根据东莞长安新安医院出具的诊断证明书，诊断意见为“1.右腓骨远端粉碎性骨折伴踝关节脱位（A0 B3.3）；2.右内、后踝骨折；3.右踝三角韧带及腓距韧带损伤；4.右足内侧楔骨撕脱骨折；5.全身多处软组织挫擦伤。”

（二）直接经济损失

由于事故相关方与唐永成、罗顺国的家属就赔偿金额仍未达成协议，因此，本次事故造成的直接经济损失暂统计为31445.36元，主要包括伤者王必超于2020年12月15日至2021年1月12日期间在东莞长安新安医院的治疗费用。

四、事故原因及性质认定

（一）直接原因

王必超、唐永成、罗顺国等人，在未佩戴劳动防护用品的情况下，违反安全技术规范，未严格遵守从上至下、逐层分段的施工工序，采取从墙底部淘掘的方法，由下至上地对建筑墙体进行人工拆除，导致墙体结构受力失稳坍塌压向自身，是本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.东莞市伟权五金饰品有限公司，安全生产主体责任不落实，未对王必超、唐永成、罗顺国等从业人员进行安全生产教育培训；未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除王必超、唐永成、罗顺国等人违规实施拆墙作业的事故隐患；未为王必超、唐永成、罗顺国等人提供安全帽等劳动防护用品。

2.毛伟，作为东莞市伟权五金饰品有限公司的法定代表人，企业安全生产第一责任人，未依法履行企业主要负责人法定安全

生产管理职责，未建立、健全本单位安全生产责任制；未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除王必超、唐永成、罗顺国等人违规实施拆墙作业的生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

（三）事故性质

经调查认定，长安镇“12·15”一般坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

五、履职情况

（一）事故发生单位安全管理履职情况

1.东莞市伟权五金饰品有限公司，未对王必超、唐永成、罗顺国等从业人员进行安全生产教育培训；未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除王必超、唐永成、罗顺国等人违规实施拆墙作业的事故隐患；未为王必超、唐永成、罗顺国等人提供安全帽等劳动防护用品。

2.毛伟，作为东莞市伟权五金饰品有限公司的法定代表人，未建立、健全本单位安全生产责任制；未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除

王必超、唐永成、罗顺国等人违规实施拆墙作业的生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

（二）监管部门安全监管履职情况

东莞市长安镇乌沙社区居委会，是东莞市伟权五金饰品有限公司的所属地，负有零星工程的属地安全监管责任。2020 年以来，该社区安排巡查人员 8 人，检查在建工地共 200 余个，发现安全隐患 12 处。2020 年 4 月 8 日、6 月 15 日，社区李屋分社检查该企业，共发现安全隐患 10 处，并于 7 月 13 日经复查确认其已基本完成整改。

六、事故责任认定及处理建议

为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人员，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对事故相关单位及责任人作如下处理：

（一）建议免予追究责任人员

1.唐永成，在未佩戴劳动防护用品的情况下，违反安全技术规范，未严格遵守从上至下、逐层分段的施工工序，采取从墙底部淘掘方法，由下至上地对建筑墙体进行人工拆除，导致墙体结构受力失稳坍塌压向自身，对事故的发生负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.罗顺国，在未佩戴劳动防护用品的情况下，违反安全技术

规范，未严格遵守从上至下、逐层分段的施工工序，采取从墙底部淘掘的方法，由下至上地对建筑墙体进行人工拆除，导致墙体结构受力失稳坍塌压向自身，对事故的发生负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议移送司法机关追究刑事责任人员

王必超，参与并组织安排唐永成、罗顺国等人，在未佩戴劳动防护用品的情况下，违反安全技术规范，未严格遵守从上至下、逐层分段的施工工序，采取从墙底部淘掘的方法，由下至上地对建筑墙体进行人工拆除，导致墙体结构受力失稳坍塌，对事故的发生负有责任。鉴于其行为涉嫌重大责任事故罪，建议由公安机关立案侦查，移交司法机关依法追究其刑事责任。

（三）建议给予行政处罚的单位和人员

1.东莞市伟权五金饰品有限公司，安全生产主体责任不落实，未对王必超、唐永成、罗顺国等从业人员进行安全生产教育培训；未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除王必超、唐永成、罗顺国等人违规实施拆墙作业的事故隐患；未为王必超、唐永成、罗顺国等人提供安全帽等劳动防护用品，对事故的发生负有责任。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定对其实施行政处罚。

2.毛伟，作为东莞市伟权五金饰品有限公司的法定代表人，企业安全生产第一责任人，未依法履行企业主要负责人法定安全生产管理职责，未建立、健全本单位安全生产责任制；未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除王必超、唐永成、罗顺国等人违规实施拆墙作业的生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，对事故的发生负有责任。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定对其实施行政处罚。

（四）其他建议

事故涉及其他法律责任，如其他当事人是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、事故防范和整改措施

长安镇“12·15”一般坍塌事故代价是惨痛的、教训是深刻的，建议事故相关单位和人员切实落实如下事故防范和整改措施：

（一）落实主体责任。东莞市伟权五金饰品有限公司要深刻汲取事故经验教训，举一反三、查缺补漏，建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，提高安全生产水平，确保安全生产。要对从业人员加强安全生产教育培训，确保

从业人员清楚知悉作业场所的安全风险。要强化现场安全管理，健全机构设置和人员配备，及时发现并消除从业人员“三违”作业的事故隐患。

（二）强化基层监管。东莞市长安镇乌沙社区居民委员会要完善安全生产责任体系，进一步明确监管职责，细化日常监管事项。同时，要建立健全巡查监管制度，成立巡查小组对辖区企业进行日常巡查，督促辖区企业严格落实安全生产主体责任，及时发现并消除生产安全事故隐患。

（三）做好宣传教育。长安镇住房和城乡建设主管部门要充分利用各种宣传媒介，加强法律法规以及建筑拆除技术标准等宣传，充分发挥事故警示教育作用，督促辖区各企事业单位提高安全施工意识，要将拆除工程等各建筑施工活动发包给具备相应施工资质和安全生产条件的施工单位，杜绝违法违规施工作业的现象。

附件：长安镇“12·15”一般坍塌事故调查组签名表

长安镇“12·15”一般坍塌事故调查组

2021年2月7日

附件

长安镇“12·15”一般坍塌事故调查报告签名表

日期：2021 年12月 7日

姓名	单位	签名	
		同意	不同意
莫沃佳	长安镇镇委副书记		
蔡润和	长安镇应急管理分局		
陈广棕	长安镇住房和城乡建设局		
黄　伟	长安镇城市管理和综合执法分局		
林东松	长安镇公安分局		
陈镇强	长安镇纪检监察办公室		
邓耀根	长安镇住房和城乡建设局		
蔡毅志	长安镇住房和城乡建设局		

姓名	单位	签名	
		同意	不同意
方祖德	长安镇应急管理分局	方祖德	
赵山山	长安镇应急管理分局	赵山山	
陈泽威	长安镇应急管理分局	陈泽威	
李峻帆	长安镇应急管理分局	李峻帆	
夏嘉健	长安镇应急管理分局	夏嘉健	
郭俊禧	长安镇公安分局	郭俊禧	
翟建斌	长安镇公安分局	翟建斌	
郭　睿	长安镇城市管理和综合执法分局	郭睿	
蔡岳峰	长安镇人力资源和社会保障分局	蔡岳峰	
文旭鸿	长安镇总工会	文旭鸿	